

정 관

2024. 8.

학교법인학산학원

정 관

1장 총 칙

2장 자산과 회계

1절 자산

2절 회계

3장 기 관

1절 임원

2절 이사회

4장 수익사업

5장 해 산

6장 교직원

1절 교원

1관 임 명

2관 신분보장

3관 교원 인사위원회

2절 교원 징계위원회

3절 재심위원회

4절 사무직원

7장 직 제

1절 법 인

2절 고등학교

3절 중학교

4절 정 원

8장 보 칙

9장 학교운영위원회

1절 학교운영위원회 구성

2절 운영위원회 기능

3절 운영 경비 등

10장 학교교육분쟁 조정위원회

1절 학교교육분쟁 조정위원회 구성

제 1 장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 대한민국 교육의 기본이념과 기독교정신에 입각하여 중등 교육을 실시함을 목적으로 한다. (변경 13. 07. 24. 고학산-52)

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 학산학원(鶴山學園)(이하‘법인’이라한다)이라 한다

제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 설치 경영한다.

1. 자유중학교.(개정 21.3.1.)(교명 변경승인 알림 행정지원과-8577(2020.6.30.)
2. 자유고등학교.(개정 24.3.1.)(교명 변경승인 알림 예산과-12634)(2023.12.17.)

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 전북특별자치도 고창군 고창읍 모양성로 95에 둔다.

(변경 91. 10. 9 행정 25422-157),(개정 21. 3. 1),(변경 24.8.16 행정구역명칭변경)

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 전북특별자치도 교육감에게 보고 하여야 한다.

(변경 91. 10. 9 행정 25422-157). (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

(변경 12. 05. 25. 예산과-4511), (변경 24.08.16. 행정구역명칭변경)

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조 (자산의 구분)

- ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.
- ② 기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.
- ③ 보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리)

- ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.
- ② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를

제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2절 회 계

제9조 (회계의구분)

- ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.
- ② 법인회계는 일반회계와 수익사업 회계로 구분할 수 있다.
- ③ 제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하되 학교 운영위원회 자문을 거친 후 이사회에서 심의 의결하고 학교의장이 집행하며, 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 이사회에서 심의.결의하고 이사장이 집행한다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매회계년도 종료 후 학교운영위원회의 자문을 거쳐야 한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제9조의 2 (회계의 보고 및 공시)

- ① 법인은 매 회계연도 개시전에 예산을, 매 회계연도 종료후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일전 까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제10조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계 잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일부터 익년 2월말일까지로 한다.

제 3절 예산결산자문위원회

제13조 내지 제17조 (삭제 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인 (이사장 1인을 포함한다.) (변경 06. 6. 15 행정과-6735)
2. 감사 2인

제19조 (임원의 임기)

- ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.
 1. 이사 4년
 2. 감사는 3년, 1회에 한하여 중임할 수 있다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271). (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조 (임원의 선임방법)

- ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다.
이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시공개 하여야 한다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ② 임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.
- ③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.
- ④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제21조 (임원선임의 제한)

- ① 이사정수의 반수이상은 대한민국 국민이어야 한다.
- ② 이사회 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1를 초과하여서는 아니 된다. (변경 00. 12. 04 행정 81422-11195)
(변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ③ 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육경력 또는 합당한 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다.
 1. 「유아교육법」 제2조 제2호에 따른 유치원에서 교원으로 근무한 경험
 2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원으로 근무한 경험
 3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원 또는 같은 법 제17조 제1항의 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등으로 근무한 경험

4. 제1호부터 제3호까지의 근무경험에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 교육경험
(변경 09. 02. 24 교육지원과-2077), (개정 20. 12. 2 예산과-14847)

④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족 관계에 있는 자가 아니어야 한다.
(변경 00. 12. 04 행정 81422-11195)

⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2
이상의 찬성을 얻어야 한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

1. 관할청으로부터 임원취임 승인이 취소된 날부터 5년이 경과한 자.
2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날부터 5년이 경과한 자.
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 3년이 경과한 자.

제21조의 2 (개방이사의 자격) 이 법인의 개방이사는 건학이념 구현이 가능한 근실한 자이어야 한다.

(변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제21조의 3 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 이사정수의 1/4이어야 한다. 소숫점 이하는

절상한다. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제21조의 4 (개방이사의 선임) (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

- ① 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월 전)에 개방이사
추천위원회에 개방이사 선임대상자를 추천 요청하여야 한다.
- ② 법인은 개방이사 선임대상자를 추천 요청할 때 정관에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.
- ③ 개방이사추천위원회는 자유고등학교 학교운영위원회에 둔다
- ④ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는(자유중·고등학교의 학교운영위원회의 의견을
콜고루 반영하여) 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다.

제21조의 5 (추천위원회) (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

- ① 추천위원회는 위원을 7인으로 한다.
- ② 제1항에 의한 위원은 이 법인이 설치,경영하는 학교의 운영위원회 위원이어야 한다. 다음의 위원
으로 구성한다. 다만, 위원정수는 7인으로하고, 중·고 학교운영위원회에서 추천위원회 위원의
전체를 추천하도록 한다.
- ③ 제1항에 의한 위원은 자유중학교 운영 위원회에서 추천된 3인 자유고등학교 운영위원회 에서
추천된 4인 으로 한다.
- ④ 추천위원회 구성 운영에 관한 필요한 사항은 추천위원회 규정으로 정한다.

제22조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등)

- ① 이사장은 이사의 호선으로 취임한다.(개정 2021.3.1.)
- ② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.
- ③ 이사장은 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장을 겸하지 못한다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무)

- ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.
- ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의결정하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무대행자 지정)

- ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
- ② 이사장이 궐위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무 대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1항 및 제2항의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견할 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3항의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회와 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직금지)

- ① 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원, 기타 직원을 겸할 수 없다.
다만, 학교의 장은 예외로 한다.
- ② 감사는 이사장 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원, 기타직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2절 이 사 회

제27조 (이사회 구성 및 기능 등)

- ① 이사회는 이사로서 구성한다.
- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 결정한다.
 1. 학교법인이 예산 결산 차입금 및 재산의 취득 처분과 관리에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항
 3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
 4. 임원의 임면에 관한 사항
 5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원 임면에 관한 사항
 6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
 7. 수익사업에 관한 사항
 8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항
- ③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사회 회의 및 의결정족수)

- ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.(변경07. 08. 29.교육지원과-9271)
- ② 이사회는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가 부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ③ 이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석 할 경우 참석 인원으로 판단하고 이사회를 개최 할 수 있다.
(신설 12. 05. 25. 예산과-4511)

제29조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사회 소집)

- ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무 대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.
- ② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만 이사전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구 한때에는 예외로 한다.

제31조 (이사회 소집특례)

- ① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.
 1. 재적이사 반수이상 이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
 2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때
- ② 이사회 소집권자가 궐위 되거나 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다.
다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

(변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제31조의 2 (이사회 회의록) (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

- ① 이사장은 이사회 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.
- ② 이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간 서명하여야 한다. 다만, 이사회는 출석임원 중 3인을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간서명 또는 간인하게 할 수 있다
- ③ 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다. 다만, 당해 이사회에서 사립학교법 시행령 제8조의2제1항 각호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.
- ④ 이사회에서 제3항 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.

제 4장 수익사업

제32조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

- 1. 영농사업

제33조 (수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 학산농원을 경영한다.

제34조 (수익사업체의 주소) 학산농원의 사무(업)소는 전북특별자치도 고창군 고창읍 교촌리 295번지에 둔다.(변경 24.8.16 행정구역명칭변경)

제35조 (관리인)

- ① 제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.
- ② 제1항의 규정에 의한 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5장 해 산

제36조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성으로 교육부장관의 인가를 받아야 한다. (변경 91. 10. 9 행정 25422-157)

제37조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 교육부 장관에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속한다. (변경 91. 10. 9 행정 25422-157)

제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 교육부 장관의 승인을 받아야 한다. (변경 91. 10. 9 행정 25422-157)

제 6장 교 직 원

제 1절 교 원

제 1관 임 명

제39조 (임면)

- ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임 면하되 그 임기는 3년으로 하며 1회에 한하여 중임할 수 있다. (변경02. 12. 30 행정 81422-1960) (변경13. 07. 24. 고학산-52)
- ② 학교장이외의 교원은 당해 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임 면한다.
- ③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임 면 권자가 교원을 임 면하였을 때에는 임 면 한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.
- ④ 학교법인의 이사장과 다음 각호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. (단, 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러하지 아니한다..) (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
 1. 배우자
 2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자
 3. 학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 1호, 2호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.
(신설 2016.8.12.)
- ⑤ 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고를 받은 재직 교원도 당연 면직 한다. (신설 12. 05. 25. 예산과-4511)

제39조의 2 (기간제 교원)

- ① 교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간중 당해 교원자격 기준에 해당하는 자를 기간제 교원으로 임용할 수 있다.
- ② 기간제 교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.

제39조의 3 (전형결과 공개) (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

- ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규 채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.
- ② 제1항의 정보공개에 대하여는 “공공기관의 정보공개에 관한법률” 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제 2관 신 분 보 장

제40조 (휴직의 사유)

- ① 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 해당 교원의 임면 권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 임면권자는 휴직을 명하여야 하고, 7호 내지 12호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다. (변경 2016.8.12.)
 1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때
 2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
 3. 천재지변 또는 전지사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
 4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
 5. 학위 취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
 6. 국제기구 외국기관 또는 재외 국민교육기관에 고용된 때
 7. 1)자녀(만8세 이하 취학 전 자녀)를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때 (변경 12. 05. 25. 예산과-4511)
2)만19세 미만의 아동을 입양하는 경우(신설2016.8.12.)
 8. 교육부장관이 지정하는 연구 기관이나 교육 기관 등에서 연수하게 된 때
(변경 91. 10. 9 행정 25422-157)
 9. (삭제 2016.8.12.)
 10. 사고 또는 질병으로 장기간의요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한때. (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
 11. 기타 정관이 정하는 사유가 있을때. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
 12. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때(신설 2016.8.12.)
 13. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로

종사하게 된 때(신설 2016.8.12.)

14. 교원이 자기개발을 위한 학습·연구 등이 필요 하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요할 때(신설 2016.8.12.)

② 임면권자는 제1항의 제7호의 규정에 의한 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니되며, 동호의 휴직기간은 근속기간에 산입한다. (변경 2016.8.12.)

제41조 (휴직의 기간) 교원의 휴직 기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직 기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장 할수 있다. 다만, 연금법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다. (변경 2016.8.12.)
2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직 기간은 그 복무 기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직 기간은 3월로 한다.
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직 기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다. (변경 2016.8.12.)
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직 기간은 그 고용 기간으로 한다.
6. 제40조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 한다. 다만 여교원의 경우 2년의 범위 내에서 그 휴직기간을 연장 할 수 있다. 제7호의 2의 규정에 의한 휴직은 입양자녀 1인당 6개월 이내로 한다. (변경 2016.8.12)
7. 제40조 제8호의 규정에 의한 휴직 기간은 3년 이내로 한다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
8. 제40조 제10호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하며 재직 중 총3년 이내로 한다. (변경 2016.8.12.)
9. 제40조 제12호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하며 3년 이내 연장할 수 있다. (신설 2016.8.12.)
10. 제40조 제13호의 규정에 의한 휴직기간은 전임기간으로 한다. (신설 2016.8.12.)
11. 제40조 제14호의 규정에 의한 휴직기간은 재직기간중 총1회, 1년 이내로 한다. (신설 2016.8.12.)

제42조 (휴직 교원의 신분)

- ① 휴직 중의 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.
- ② 휴직 기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.
- ③ 제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직 기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.
- ④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸 된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당 할 수 없을 때는 임면권자는 해당 교원을 면직 시킬 수 있다. (신설 12. 05. 25. 예산과-4511)

제43조 (휴직교원의 처우)

- ① 제40조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직 기간 중 봉급의 7할을 지급한다.
다만 결핵성질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급하며, 공무상 질병으로 휴직한 경우에는 기간중 봉급의 전액을 지급한다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ② 제40조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 5할을 지급한다.
- ③ 제40조 제2호 내지 제4호와 제6호 내지 제8호 및 제12호 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다. (변경2016.8.12.)

제44조 (직위해제 및 해임)

- ① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.
- ② 임면권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니 할 수 있다.
 - 1. 직무 수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무 태도가 심히 불성실한 자
 - 2. 징계의결이 요구된 자
- ③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸 된 때에는 임면권자는 지체없이 직위를 부여하여야 한다.
- ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위 해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다.
- ⑤ 임면권자는 제2항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다.
- ⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임면권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑦ 제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위 해제 처분을 하여야 한다.
- ⑧ 제2항 제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개선의 정이 없다고 인정된 때에는 임면권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제45조 (보수) 교원의 보수는 교육공무원 보수규정을 준용한다. (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제45조의 2 (정년) 교원의 정년은 교육 공무원법의 교원 정년 규정을 준용한다. (단, 학교장은 임기전이라도 교원 정년일에 당연 퇴직한다.)

제45조의 3 (명예 퇴직)

- ① 20년 이상 근속한 교원이 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다.
- ② 제1항의 명예 퇴직 수당의 지급 대상 범위 지급액 지급 절차 기타 필요한 사항은 이사회의 의결

을 거쳐 따로 규칙으로 정한다.

제45조의 4 (사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등)

- ① 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 전북특별자치도 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수 한다. (신설 12. 05. 25. 예산과-4511),(변경 24.8.16 행정구역명칭변경)

제46조 (의사에 반한 휴직 면직 등의 금지)

- ① 교원은 형의 선고 징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만 학급 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.
- ② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.
- ③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의 2 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무 성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제 3관 교원인사위원회

제47조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임면 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하게 하기 위하여 당해 학교에 교원 인사위원회(이하“인사위원회”라 한다)를 둔다
(변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제48조 (인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임면에 관한 사항 (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
2. 교원의 보직에 관한 사항 (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항 (변경 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
4. 공개전형의 시행에 관한 사항 (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항 (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)

제49조 (인사위원회의 조직)

- ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다
- ② 인사위원회 위원의 임기는 1년 이내로 하되 중임할 수 있다

제50조 (인사위원회 위원장 및 직무)

- ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

- ② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.
- ③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.
- ④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조 (인사위원회 회의 소집 등)

- ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.
- ② 인사위원회는 제적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조 (회의록 작성)

- ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.
- ② 제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명 날인한다.

제53조 (인사위원회의 간사 등)

- ① 인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.
- ② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제54조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2절 교원징계위원회

제55조 (교원징계위원회 조직)

- ① 교원징계위원회는 9인의 위원으로 조직한다.(변경2024.8.16.)
- ② 교원징계 위원회의 위원은 다음 각호 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만 학교법인 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과할 수 없다. (변경2016.8.12.)
 1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사(신설 2016.8.12.)
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자
 - 나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자
 - 다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 자
 - 라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자 (신설 2016.8.12.)
 3. 2호에 따른 위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임 할 수 있다.(신설 2024.8.16.)
- ③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.
 1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 1명 이상 포함 할것

2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것(신설 2016.8.12.)

④ 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.(신설 2016.8.12.)

제55조의 2 (외부위원의 임기등) (신설 2016.8.12.)

① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.(신설 2016.8.12.)

② 학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.
(신설 2016.8.12.)

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우(신설 2016.8.12.)

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우(신설 2016.8.12.)

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위 원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
(신설 2016.8.12.)

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우(신설 2016.8.12.)

5. 제55조 4항에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우(신설 2016.8.12.)

제56조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무)

① 교원징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다.

다만 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제58조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의 2 (위원의 기피등)

① 징계 대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 기피 신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다.
이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 제척 위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원 수의 3분의 2이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을

요청하여야 한다.

제58조의 3 (징계의결요구사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조 (진상조사및 의견의 개진)

- ① 교원 징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.
- ② 교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.(변경2016.8.12.)

제60조 (징계의결)

- ① 징계의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.
- ② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통보하여야 한다.
- ③ 임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다.
- ④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해교원에게 교부하여야 한다.
- ⑤ 교원 징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행 근무성적 공적 개진의정징계요구의 내용 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의 2 (징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.(변경2016.8.12.)

제62조 (교원징계위원회의 간사 등)

- ① 교원징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.
- ② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3절 재심위원회

제64조 내지 제77조 (삭제 91. 10. 9 행정 25422-157)

제 4절 사 무 직 원

제78조 (자격) 사무직원은 「지방공무원법」 31조(결격사유)에 해당하는 경우 사무직원으로 임용될 수 없다.

(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

- ① 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)
- ② 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)
- ③ 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제79조 (임용)

- ① 사무직원의 신규임용, 승진, 전직, 승급, 근속승진, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면은(이하 '임용'이라 한다.) 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.(변경 01. 12. 29 행정 81422-1782). (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목 방법 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.
- ③ 사무직원은 이사장이 임용하되 학교소속 사무직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.
(변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ④ 기타 사무직원의 임용에 관한 세부사항은 「전북특별자치도교육청 사립학교 사무직원 인사운영지침」에 의한다 (신설 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침),(변경 24.8.16 행정구역명칭 변경)

제80조 (복무)

- ① (삭제 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 사무직원의 복무에 관하여는 전북특별자치도교육청 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다.
(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침),(변경 24.8.16 행정구역명칭변경)

제81조 (보수)

- ① (삭제 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 사무직원의 보수는 「지방공무원 보수규정」 및 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 등을 준용한다.
(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제81조의 2 (대우 일반직원의 선발) 대우 일반직원의 선발은 지방 공무원 임용령을 준용하되 선발에 관하여서는 규칙으로 정한다.

제82조 (신분보장)

- ① (삭제 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 사무직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에 적용하는 규정을 적용한다.
(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)
- ③ 사무직원의 당연퇴직에 대하여는 「사립학교법」 제70조의 3을 따른다.
(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)
- ④ 사무직원의 정년은 「지방공무원법」을 따른다.
(신설 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제82조의 2 (정년) - 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

- ① 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)
- ② 삭제(삭제 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제82조의 3 (정년의 연장) (변경(신설) 96. 3. 12 행정 81422-223). (삭제 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제82조의 4 (명예퇴직)

- ① 20년이상 근속한 사무직원중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년이상인자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다 (신설 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」 및 관할청의 지침을 준용한다. (개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제82조의 5 (특별승진)

- ① 정관 제82조의4에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무중 특별한 공적이 있는 경우 자체심사를 거쳐 특별승진 할 수 있다. (신설 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 특별승진에 대한 세부사항을 규칙으로 정한다. (신설 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제82조의 6 (근속승진)(신설 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

- ① 임용권자는 학교 소속 사무직원 중 당해 계급에서 일정기간 이상 성실하게 근무하고, 근무실적이 양호한 자를 지방공무원 임용령 및 전북특별자치도교육청 사립학교 사무직원 인사 운영 지침에 의하여 상위직급으로 승진임용 할 수 있다.(변경 24.8.16 행정구역명칭변경)
- ② 근속승진으로 승진 임용된 자에 대해서는 정관의 정원 기준을 초과한 별도의 현원으로 관리한다.

제82조의 7 (정원) 가급학교에 두는 사무직원의 정원은 「전북특별자치도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」에 의한다. (신설 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침),(변경 24.8.16 행정구역명칭변

경)

제82조의 8(퇴직준비교육) 정년이 될 때까지 근무기간이 6월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회적응능력을 기르기 위하여 교육하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 할 수 있다. (신설2023.1.27. 예산과-13066)

제83조 (징계 및 재심청구)

- ① 사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다. (변경 1991. 10. 9 행정25422-157). (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)
- ② 사무직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다. (변경 91. 10. 9 행정25422-157). (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제 7장 직 제

제 1절 법 인

제84조 (법인사무조직)

- ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인 사무과를 두며 과장은 부참사로 보한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2절 고 등 학 교

제85조 (교장등)

- ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
- ② 교장은 교무를 통괄하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
- ③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
- ④ 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육한다. (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제86조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두고 실장은 부참사로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다. (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제 3절 중 학 교

제87조 (교장등)

- ① 중학교 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
- ② 교장은 교무를 통괄하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

- ③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
- ④ 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육한다. (변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제88조 (하부조직) 중학교에 행정실을 두며 실장은 주사로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.
(변경 09. 02. 24 교육지원과-2077)

제 4 절 정 원

제89조 (정원) 법인 및 각급 학교에 두는 일반직원의 정원은 별표 1과 같다.
(개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

제 8 장 보 칙

제90조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전북신문에 공고한다.

제91조 (시행규칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제92조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생 년 월 일	임기	주 소
이사장	김 승 옥	1889. 5. 28	4	전북 고창군 고창읍 읍내리 481
이 사	이 상 규	1900. 7. 16	4	// 225
//	김 수 엽	1901. 6. 16	4	// 438
//	홍 순 희	1912. 8. 5	4	// 67
//	김 상 만	1909. 12. 9	4	// 576
//	임 방 옥	1906. 11. 8	4	// 481
//	강 정 원	1912. 1. 4	4	전북 고창군 성송면 암치리 184
//	박 동 차	1903. 7. 5	4	전북 고창군 고창읍 읍내리 184
//	정 재 현	1925. 8. 8	4	전북 고창군 성송면 하고리 437
감 사	윤 병 묵	1882. 9. 9	2	전북 고창군 고창읍 읍내리 21
//	김 경 렬	1902. 9. 20	2	// 87

제 9장 학교운영위원회

제 1절 학교운영위원회 구성

제93조 (학교운영위원회 설치) 초·중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하“운영위원회”라 한다)

를 설치한다.

제94조 (위원의 선출 등)

- ① 학교의장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.
- ② 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해 학교 교직원 전체회의에서 무기명 투표로 선출한다.
- ③ 학부모위원은 학부모중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모전체회의에서 직접 선출한다.
다만, 학교의 규모, 시설 및 농번기등을 고려하여 위원회 규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 위원회규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모 대표회의에서 선출할 수 있다.
- ④ 지역위원은 학부모위원 또는 교원의원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출 한다.
- ⑤ 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다.
- ⑥ 위원이 결원된 때에는 보궐 선출한다. 다만, 잔여임기가 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되 교원위원이 아닌 위원중에서 무기명 투표로 선출 한다.

제95조 (위원의 임기)

- ① 위원의 임기는 2년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.
- ② 위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제96조 (위원의 자격)

- ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.
- ② 학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재임 중인 자로 한다.
- ③ 지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로하는 자로서 교육행정 업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.
- ④ 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제97조 (위원의 의무 등)

- ① 위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지아니한다.
- ② 위원은 운영위원회회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할

수 없다.

- ③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니된다.

제98조 (위원의 자격상실)

- ① 위원이 다음 각호의 1에 해당될 때는 자격을 상실한다.
1. 교원위원이 소속을 달리한 때
 2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업·전학·퇴학한 때
 3. 회의소집통보를 받고 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때
 4. 학부모 위원은 선출과정에서 신상자료에 허위사실이 발견될 때
- ② 제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제 2절 운영위원회 기능

제99조 (운영위원회 기능)

- ① 운영위원회는 다음 각호의 사항을 자문한다.
1. 학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
 2. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
 3. 정규 학습시간 종료후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
 4. 학교급식에 관한 사항
 5. 대학입학 특별전형중 학교장 추천에 관한 사항
 6. 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항
 7. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
 8. 학생지도에 관한 사항
 9. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행등 학부모가 경비를 부담하는 사항(단, 특정서클 등에서 특정 학생을 대상으로 하는 사항은 제외)
 10. 지역사회 교육에 관한 사항
 11. 학부모 및 일반인을 대상으로 하는 평생교육프로그램의 설치 운영에 관한 사항
 12. 기타 학교장이 자문을 요청하는 사항
 13. 학교의 예산 및 결산에 관한 사항 (변경(신설) 07. 08. 29. 교육지원과-9271)
- ② 학교운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의·의결한다.

제100조 (시행 의무 등)

- ① 학교장은 운영위원회의 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제97조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.
- ② 학교장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고, 시행한 때에는 이를 시

행한 후 이에 관한 사항을 운영위원회에 통지하여야 한다.

제 3절 운영 경비 등

제101조 (운영 경비 등) 위원회 연수시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수 있다.

제102조 (이사장의 감독 등) 학교운영위원회가 건학이념 구현에 저해되는 운영을 하거나 파행적으로 운영되어 교육활동 및 학교운영에 차질이 발생할 우려가 있을 때에는 이사장은 이사회회의 의결을 거쳐 학교 운영위원회에 재심을 요구할 수 있다.

제103조 (위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회 규정으로 정한다.

제 10장 학교교육분쟁 조정위원회

(변경 00. 12. 04 행정 81422-11195)

제 1절 학교교육분쟁 조정위원회 구성

제104조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에관한규정(이하 “영”이라 한다) 제6조제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 자유중·고등학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제105조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능 등)

- ① 학교교육분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하 “각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.) 과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.
 1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
 2. 학생안전사고에 대해 자유중·고등학교 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
 3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항
- ② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.
- ③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문 변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다

제106조 (위원회의 구성 등)

- ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.
- ② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.
- ③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제107조 (위원장)

- ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.
- ③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제108조 (위원의 의무)

- ① 위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.
- ② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.
- ③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제109조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제110조 (회의개최 등)

- ① 회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.
- ② 분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.
- ③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제111조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제112조 (심의 등 결과의 처리)

- ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.
- ② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

- ③ 위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.
- ④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고 할 수 있다.
- ⑤ 위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각 하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제113조 (간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제114조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제115조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

부 칙

전교 교문(1040.3 - 2967) (1964.12.29)

1 (시행일) 학교법인 모양학원 정관으로 인가한다.

부 칙

문정 1042.3 - 3546(1970.12.23)

1 (시행일) 이 정관은 1970년 12월 23일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042.3 - 126(1974.2.12)

1 (시행일) 이 정관은 1974년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 982(1975.11.3)

1 (시행일) 이 정관은 1975년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 664(1977. 7.23)

1. (시행일) 이 정관은 1977년 7월 23일부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 규정에 의하여 사무직원으로 임용된 자중 제47조 제2항의 규정에 해당하는 자는 이 정관 시행이후 6월 이내에 당연히 퇴직한다. (결격사유 해당자)
3. (경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 규정에 의하여 임용되어 사무조직에 근무하는 사무직원이 이 정관에 의한 정원에 초과하는 경우에는 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 사무직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.
4. (경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 규정에 의하여 별표1,2의 각 직급에 임용된 자는 이 정관에 의하여 임용된 것으로 본다.

부 칙

관리 1042. 3 - 472(1980.5.25)

- 1 (시행일) 이 정관은 1980년 5월 15일부터 시행한다.

부 칙

관리 1040. 3 - 1244(1981.8.17)

- 1 (시행일) 이 정관은 1981년 8월 10일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 63(1983. 1. 18)

- 1 (시행일) 이 정관은 1983년 1월 24일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 2026(1983. 11. 15)

- 1 (시행일) 이 정관은 1983년 11월 15일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042.3 - 223(1984. 2. 28)

- 1 (시행일) 이 정관은 1984년 2월 28일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 25(1985. 1. 9)

- 1 (시행일) 이 정관은 1985년 1월 22일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 223(1984. 2. 28)

1 (시행일) 이 정관은 1984년 2월 28일부터 시행한다.

부 칙

관리 1042. 3 - 25(1985. 1. 9)

1 (시행일) 이 정관은 1985년 1월 22일부터 시행한다.

부 칙

관리 25442 - 215(1986. 2. 27)

1 (시행일) 이 정관은 1986년 2월 27일부터 시행한다.

부 칙

관리 26522 - 903(1986. 10. 10)

1 (시행일) 이 정관은 1986년 10월 10일 부터 시행한다.

2 (경과조치) 이 정관 시행당시 재임 중인 이사는 그 임기만료시까지 이 정관에 의하여 취임된 것으로 본다.

부 칙

관리 25442 - 346(1988. 6. 27)

1 (시행일) 이 정관은 1988년 6월 27일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일) 이 정관은 1990년 1월 1일부터 시행한다.

2 (경과조치) 이 정관 시행당시 구 정관기준에 의하여 임용되어 근무하고 있는 고용직원은 직종을 변경하거나 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 본다.

부 칙

관리 25422-568(1990. 7. 21)

1 (시행일) 이 정관은 1990년 8월 6일부터 시행한다.

부 칙

관리 25422-621(1990. 8.17)

1 (시행일) 이 정관은 1990년 9월 8일부터 시행한다.

부 칙

행정 25422 - 157(1991. 10. 9)

1 (시행일) 이 정관은 1991년 10월 9일부터 시행한다.

부 칙

행정 81422-223(1996. 3. 12)

1 (시행일) 이 정관은 1996년 3월 12일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일) 이 정관은 1998년 5월 12일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일)이 정관은 2000년 6월 29일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일) 이 정관은 2000년 12월 4일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일) 이 정관은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

1 (시행일) 이 정관은 2002년 12월 30일부터 시행한다.

2 (경과조치) 이 정관 시행 전에 임용되어 근무하고 있는 학교장은 이에 적용되지 아니하고, 이 정관 시행 일 이후 학교장에 임용된 자부터 적용한다.

부 칙

행정과 - 6735(2006. 6. 15)

1 (시행일) 이 정관은 2006년 6월 15일부터 시행한다

부 칙

교육지원과 - 9271(2007. 8. 29)

1 (시행일) 이 정관은 2007년 8월 29일부터 시행 한다

2 (임원 선임기간의 예외) 개정정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제20조의 제4항의 규정에 불구하고 그 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충 할 수 있다.

3 (임원 선임기간에 대한 경과조치) 개정 정관 시행 당시 재임 중인 임원의 임기는 개정 규정에도 불구하고 종전 규정에 의한다.

부 칙

교육지원과 - 2077 (2009. 2. 24)

1 (시행일) 이 정 관 은 2009년 2월 24일부터 시행한다.

2 (감사의 임기에 대한 경과조치) 이 정 관 시행 당시 선임된 감사는 그 임기만료까지 종전의 규정에 의한다.

부 칙

예산과 - 2615 (2011. 11. 24)

1 (시행일) 이 정 관 은 2012년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

예산과 - 4511 (2012. 05. 25)

1 (시행일) 이 정 관 은 2012년 5월 25일부터 시행한다.

2 다만 제5조 (정관의 변경) 은 2012년 7월 26일 이후부터 시행 한다.

부 칙

고학산 - 52 (2013. 7. 24)

1 (시행일) 이 정 관 은 2013년 7월 16일부터 시행한다.

2 (교장의 임기에 대한 경과조치) 이 정 관 시행 전 임용된 학교의 장도 개정 규정에 적용 한다.

부 칙

고학산 - 15 (2014. 3. 25) (근거 예산과-14035. 2013.12.9)

1 (시행일) 이 정 관 은 2014년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙 (2016. 8. 5.)

고학산 - 49 (2016. 8. 12)

1 (시행일) 이 정 관 은 2016. 8. .부터 시행 한다

2 단, 제55조 2항, 3항, 4항 및 제55조의 2는 2016. 8. 29.부터 시행한다.

부 칙

예산과 - 24491 (2021. 02. 23)

1 (시행일) 이 정 관 은 2021년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

학산학원 - 15 (2024. 01. 31)

1 (시행일) 이 정 관 은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

학산학원 - 94 (2024. 08. 16.)

1 (시행일) 이 정관은 2024년 8월 16일부터 시행한다.

별표 1

법인 및 학교의 정원표

1. 법인 일반직원 정원

직 급	인 원	계
5급 (부참사)	1	1

2. 학교 일반직원 정원 - (개정 21.2.23. 예산과-2449 사립학교 사무직원 인사운영 지침)

구 분	학교별	자유중학교		자유고등학교		계
	직 종	일반직		일반직		
	직 군	행정	기술	행정	기술	
	직 렌	교육 행정	시설 관리	교육 행정	시설 관리	
계		4	1	4	1	10
5급						
6급		1		1		2
7급		1		1		2
8급		2	1	2	1	6
9급						